



## Wortprotokoll der 16. Sitzung

### Finanzausschuss

Berlin, den 1. Dezember 2025, 16:00 Uhr  
Paul-Löbe-Haus Sitzungssaal E 300

Geschäftsführender Vorsitzender:  
Michael Thews, MdB

## Öffentliche Anhörung

### Einziges Tagesordnungspunkt 1

Seite 4

#### a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

#### **Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rentenalter (Aktivrentengesetz)**

**BT-Drucksache 21/2673**

#### **Federführend:**

Finanzausschuss

#### **Mitberatend:**

Ausschuss für Arbeit und Soziales  
Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Ju-  
gend  
Ausschuss für Kultur und Medien  
Haushaltsausschuss (mb und § 96 GO)

#### **Berichterstatter/in:**

Abg. Dr. Matthias Hiller [CDU/CSU]  
Abg. Sascha Müller [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

#### b) Antrag der Abgeordneten Gerrit Huy, Kay Gott- schalk, René Springer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

#### **Steuerfreier Hinzuverdienst für Senioren – Neuen 12.000-Euro-Freibetrag zusätzlich zum bestehen- den Grundfreibetrag einführen**

**BT-Drucksache 21/1620**

#### **Federführend:**

Finanzausschuss

#### **Mitberatend:**

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz  
Ausschuss für Wirtschaft und Energie  
Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat  
Ausschuss für Arbeit und Soziales  
Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Ju-  
gend  
Haushaltsausschuss

#### **Berichterstatter/in:**

Abg. Dr. Matthias Hiller [CDU/CSU]  
Abg. Sascha Müller [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

**Teilnehmende Mitglieder des Ausschusses in der hybriden Sitzung**

| <b>Fraktion</b>       | <b>Ordentliche Mitglieder</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Stellvertretende Mitglieder</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| CDU/CSU               | Brodesser, Dr. Carsten<br>Dorn, Dr. Florian<br>Güntzler, Fritz<br>Gutting, Olav<br>Hain, Heiko<br>Hiller, Dr. Matthias<br>Hoffmann, Philip M. A.<br>Karliczek, Anja<br>Korbach, Dr. Stefan<br>Wiener, Dr. Klaus |                                    |
| AfD                   | Douglas, Christian<br>Finger, Hauke<br>Nieland, Iris<br>Zimmer, Diana                                                                                                                                           | Huy, Gerrit                        |
| SPD                   | Heiligenstadt, Frauke<br>Heselhaus, Nadine<br>Marvi, Parsa<br>Rottwilm, Dr. Philipp<br>Schraps, Johannes<br>Thews, Michael                                                                                      |                                    |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Müller, Sascha                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Die Linke             | Achelwilm, Doris                                                                                                                                                                                                |                                    |



**Teilnehmende Sachverständige:**

**Bundessteuerberaterkammer**

Boris Kurczinski

**Bundesverband Lohnsteuerhilfvereine e. V.**

Jana Bauer

Annemarie Reiff

**Deutscher Gewerkschaftsbund**

Ingo Schäfer

**Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)**

Dr. Rainer Kambeck

**Prof. Dr. Martin Brüssig**

Universität Duisburg-Essen

**Prof. Dr. Tabea Bucher-Koenen**

Universität Mannheim

**Prof. Dr. Simon Kempny**

Universität Bielefeld

**Prof. Dr. Enzo Weber**

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)



Beginn der Sitzung: 16:00 Uhr

### **Einziger Tagesordnungspunkt**

#### **Öffentliche Anhörung zum**

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

#### **Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rentenalter (Aktivrentengesetz)**

**BT-Drucksache 21/2673**

b) Antrag der Abgeordneten Gerrit Huy, Kay Gottschalk, René Springer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

#### **Steuerfreier Hinzuverdienst für Senioren – Neuen 12.000-Euro-Freibetrag zusätzlich zum bestehenden Grundfreibetrag einführen**

**BT-Drucksache 21/1620**

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Michael Thews. Der amtierende Vorsitzende Herr Görke hat mich als dienstältestes Mitglied des Finanzausschusses gebeten, die Leitung dieser Sitzung für ihn zu übernehmen.

Ich eröffne die Sitzung und begrüße zunächst alle anwesenden Sachverständigen. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich Sie aus zeitlichen Gründen nicht einzeln begrüße.

Die heutige Sitzung findet wie vereinbart im hybriden Format unter Vollpräsenz der Mitglieder statt. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen im Saal. Außerdem ein herzliches Willkommen an die Gäste auf der Tribüne.

Gegenstand der Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur steuerlichen Förderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rentenalter [Aktivrentengesetz] auf Drucksache 21/2673, der Antrag der Fraktion der AfD „Steuerfreier Hinzuverdienst für Senioren – Neuen 12.000-Euro-Freibetrag zusätzlich zum bestehenden Grundfreibetrag einführen“ auf Drucksache 21/1620) sowie zwei Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen auf Ausschuss-Drucksache 21(7) 83.

Soweit Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab schriftliche Stellungnahmen

zugewendet haben, sind diese an alle Mitglieder verteilt worden. Sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung.

Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich hier im Saal Herrn Ministerialdirigent Rochow und Herrn Regierungsdirektor Horner begrüßen. Ferner begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der Länder.

Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 1 Stunde und 30 Minuten vorgesehen, also bis ca. 17:30 Uhr. Ziel ist es, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben. Daher hat sich der Finanzausschuss auch in dieser Legislaturperiode für folgendes Verfahren entschieden:

Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils 5 Minuten unterteilt. Die Anzahl der Einheiten richtet sich nach der Größe der Fraktionen im Bundestag. In diesem Zeitraum von fünf Minuten müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Je kürzer die Fragen formuliert werden, desto mehr Zeit bleibt für die Antworten. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich darauf zu achten, dass den folgenden Experten ebenfalls Zeit zur Antwort bleibt.

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn ihrer Frage immer die Sachverständigen zu nennen, an die sich die Frage richtet. Bitte nennen Sie bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen.

Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller bei mir anzumelden.

Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet per Livestream übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar.

Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Aufzeichnung einverstanden sind. Zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonaufzeichnung werde ich die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme namentlich aufrufen. Ich darf alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redebeiträge wieder abzuschalten. Da die Bildübertragung ins Internet an die Nutzung des



Mikrofons gekoppelt ist, bitte ich Sie, Ihr Mikrofon erst dann einzuschalten, wenn Ihr Redebeitrag beginnt.

Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonaufnahmen, durch Dritte untersagt sind.

Wir beginnen mit der Unionsfraktion, Herr Dr. Hiller, bitte.

Abg. **Dr. Matthias Hiller** (CDU/CSU): Vielen Dank. Mit der Aktivrente verfolgen wir das Ziel, einen positiven Arbeitsanreiz für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Erreichen des Regelrenteneintrittsalters zu schaffen und gleichzeitig das Arbeitskräftepotenzial für Unternehmen zu sichern. Meine Frage richtet sich an Frau Prof. Bucher-Koenen: Wie bewerten Sie dieses Ziel, was ist Ihre Vorstellung oder Erwartung hinsichtlich des Arbeitskräftepotenzials und der Aktivierung dieses Potenzials?

Sve **Prof. Dr. Tabea Bucher-Koenen** (Universität Mannheim): Vielen Dank für die Frage. Zunächst möchte ich sagen, dass ein wirksames Mittel, um die Erwerbstätigkeit älterer Menschen zu erhöhen, die Anhebung des regulären Renteneintrittsalters und die Abschaffung von Frühverrentungsregelungen ist. Wenn man mit einem positiven Anreiz arbeiten möchte, wie es hier der Fall ist, lässt sich die Wirkung deutlich schwieriger abschätzen. Es ist zu beachten, dass unterschiedliche Anreize gegenläufig sein können. Das wird bereits an der Bandbreite der Schätzungen zu diesem Gesetzentwurf deutlich – die Wirkung ist also schwer absehbar.

Grundsätzlich erhöht ein steuerlicher Anreiz die Attraktivität des Weiterarbeitens, sodass mit einem positiven Effekt auf die Erwerbsbeteiligung und das Erwerbsvolumen zu rechnen ist. Gleichzeitig gibt es den sogenannten Einkommenseffekt. Dieser kann bewirken, dass Menschen ihr Arbeitsangebot reduzieren, weil sie für jede gearbeitete Stunde einen höheren Nettolohn erhalten. Dieser Einkommenseffekt kann dem positiven Anreiz entgegenwirken. Zusätzlich können Mitnahmeeffekte auftreten; wenn diese stark ausgeprägt sind, bleibt das Arbeitsvolumen derjenigen Personen, die lediglich die Mitnahmeeffekte realisieren, unverändert.

Insgesamt setzt sich die Wirkung also zusammen aus möglichen positiven Effekten auf Angebot und Volumen, möglichen negativen Effekten und möglichen Null-Effekten bei denjenigen, die nur die

steuerlichen Anreize mitnehmen. Daraus lässt sich schließen, dass die Aktivrente einen positiven Impuls setzen kann. Man darf aber bei der Evaluation nicht nur – wie jetzt im Gesetzentwurf – auf die reine Erwerbstätigkeit abstellen, sondern muss das Volumen der Erwerbstätigkeit beachten: Wie viel wird tatsächlich gearbeitet? Wenn man die positiven Effekte auf die Erwerbstätigkeit insgesamt betrachten möchte, und das ist der Effekt, der mit der Maßnahme erzielt werden soll, reicht es nicht aus, nur den extensiven Rand – also die Arbeitsbeteiligung – zu betrachten, sondern man muss auch den intensiven Rand – also das angebotene Arbeitsvolumen – betrachten. Nur dann lässt sich abschätzen, ob die gewünschte Wirkung in Bezug auf das Arbeitsvolumen erreicht wird.

Abg. **Dr. Matthias Hiller** (CDU/CSU): Vielen Dank. Ich gebe die gleiche Frage an Herrn Dr. Kambeck von der DIHK weiter: Wie beurteilt die DIHK die Aktivrente im Hinblick auf die Sicherung von Arbeitskräften?

Sv. **Dr. Rainer Kambeck** (Deutsche Industrie- und Handelskammer): Vielen Dank für die Frage. Wir haben gemeinsam mit den anderen Spitzenverbänden eine Stellungnahme abgegeben und bewerten die Aktivrente positiv. Wir sehen große Chancen, das Erwerbspotenzial zu erhöhen. Es gibt ein paar Bedenken, die man im Rahmen der Evaluation noch herausarbeiten kann, aber aus unserer Sicht sollte das Gesetz jetzt umgesetzt werden, weil die Zielsetzung des Gesetzes – das Erwerbspotenzial zu nutzen und das Arbeitsvolumen zu erhöhen – aus Sicht der Wirtschaft richtig ist. Der Sachverständigenrat hat evidenzbasiert gezeigt, dass das Produktionspotenzial rückläufig ist, vor allem wegen des nachlassenden Erwerbspotenzials. Deshalb ist die Aktivrente eine gute Maßnahme, um hier gegenzusteuern und Anreize für Personen zu schaffen, die über die Rentenaltersgrenze hinaus erwerbstätig bleiben.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Für die AfD-Fraktion, Frau Huy.

Abg. **Gerrit Huy** (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Prof. Dr. Weber vom IAB: Wie sind die fiskalischen Auswirkungen einzuschätzen? Wir haben zum Vergleich zwei Anträge vorliegen – einen mit einem Freibetrag von 24 000 Euro, nur für unselbstständig Erwerbstätige, und einen mit einem



Freibetrag von 12 000 Euro für alle, die über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinausgekommen sind. Wie groß sind die fiskalischen Wirkungen in beiden Fällen, und wann rechnet es sich, welche Alternative erscheint überschlägig sinnvoller?

**Sv. Prof. Dr. Enzo Weber** (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung): Vielen Dank für die Frage. Fiskalisch – wie Frau Prof. Dr. Bucher-Koenen soeben vorgetragen hat – ist zunächst entscheidend, wie viele Menschen sich zusätzlich am Arbeitsmarkt beteiligen und wie sich die Arbeitsstunden verändern – dieser Effekt ist schwer abzuschätzen. Die Arbeitsmarktforschung arbeitet dabei mit sogenannten Arbeitsangebotselastizitäten, also dem Prozentsatz, um den das Arbeitsangebot steigt, wenn das Nettoeinkommen um 1 % steigt. Die Basis jenseits der Rentenaltersgrenze ist aber noch relativ gering.

Wir führen derzeit eine Befragung durch, in der sowohl die Beteiligung als auch die Stunden abgefragt werden. Das DIW hat bereits ein Potenzial 25 000 bis 33 000 Vollzeitäquivalenten für die „Vollzeitrente“ von 2 000 Euro ermittelt. Auf der anderen Seite gibt es Mitnahmeeffekte – und die fallen relativ hoch aus. Diejenigen, die ohnehin schon weiter arbeiten, oder es gemacht hätten, nehmen die Steuerfreiheit gewissermaßen mit. Laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit waren Ende letzten Jahres 410 000 Personen jenseits der Regelaltersgrenze sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Wenn man deren Verdienste betrachtet, belaufen sich die Mitnahmeeffekte auf 2,2 Milliarden Euro. Wenn man den Freibetrag halbiert, sinken die Mitnahmeeffekte entsprechend, aber auch die Anreize werden geringer. Mit einem Einkommen von 1 000 Euro ist man auch nicht mehr so weit von der Minijob-Grenze entfernt, die ohnehin zur Steuerfreiheit führt. Damit werden also sowohl die Kostenseite als auch die Ertragsseite reduziert.

**Abg. Gerrit Huy** (AfD): Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Weber. Meine nächste Frage geht an Herrn Prof. Dr. Kempny: Wo liegt aus Ihrer Sicht die Grenze, ab der die Nutzung des Steuerrechts zu Lenkungs Zwecken, also hier zur Erhöhung der Erwerbstätigkeit Älterer, in einen unzulässigen Bruch mit der Steuergerechtigkeit umschlägt? Ist das bereits bei 2 000 Euro der Fall?

**Sv. Prof. Dr. Simon Kempny** (Universität Bielefeld): Vielen Dank, Frau Abgeordnete.

Verfassungsrechtlich gibt es keine feste quantitative Grenze, die einen bestimmten Jahresfreibetrag – 1 000 oder 2 000 Euro im Monat – per se unzulässig machen würde. Vielmehr ist die Frage nach der zulässigen „Inpflichtnahme“ des Steuerrechts für sozial- und wirtschaftspolitische Zwecke im Lichte der Grundrechte zu sehen. Diese sprechen eine deutliche Sprache, was die Zulässigkeit von Verteilungseffekten angeht. Wie wir gerade von Prof. Dr. Weber gehört haben, müssen wir mit hohen Mitnahmeeffekten rechnen. Wenn wir die im Regierungsentwurf genannten 2,2 Milliarden Euro übernehmen – im Alternativentwurf dürfte es ungefähr die Hälfte sein –, richtet sich die verfassungsrechtliche Frage, welche Zweckverknüpfung des Steuerrechts statthaft ist, danach, wie sich diese Beträge auf die Steuerpflichtigen verteilen. Und bei beiden Entwürfen, wie in meiner Stellungnahme ausgerechnet, besteht das Problem, dass sich die Zugewinne bei unterstellt unverändertem Verhalten der Steuerpflichtigen so verteilen, dass derjenige, der ein höheres zu versteuerndes Einkommen hat, mehr spart als derjenige, der ein geringeres hat. Das ist grob sozialstaatswidrig – Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes spricht eine deutliche Sprache: Subventionen dürfen nicht mit steigendem Einkommen steigen.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion fragt nun Herr Marvi.

**Abg. Parsa Marvi** (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Prof. Dr. Enzo Weber: Wie schätzen Sie grundsätzlich das Potenzial dieser Maßnahme hinsichtlich zusätzlicher Arbeitskraftmobilisierung für den Arbeitsmarkt ein? Ab welchem Wirkungsgrad amortisiert sich die Maßnahme im Vergleich zu den staatlichen Aufwendungen?

**Sv. Prof. Dr. Enzo Weber** (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung): Danke für die Fragen. Das Potenzial bei Älteren ist grundsätzlich hoch. Im internationalen Vergleich liegen die Erwerbsquoten in Deutschland *bis* Mitte 60 in der Spitzengruppe, aber *ab* Mitte 60 sinken sie im OECD-Vergleich in die untere Hälfte. Rechnerisch bedeutet das: Wenn Menschen in ihren Sechzigern genauso viel arbeiten würden wie heute fünf Jahre Jüngere, würde das 2,5 Millionen zusätzliche Arbeitskräfte bedeuten – das ist das größte Potenzial, das wir im Inland haben.



Neben finanziellen Anreizen spielen aber auch Arbeitsbedingungen und die Abschaffung von arbeitsvertraglichen Hürden, etwa die automatische Vertragsbeendigung bei Erreichen der Regelaltersgrenze, eine wichtige Rolle. Finanzielle Anreize spielen auch eine Rolle – diese sind, wie gesagt, schwer abschätzbar, ein gewisser Effekt ist aber zu erwarten. Auf der anderen Seite entstehen die bereits erwähnten Mitnahmekosten: Wenn man die im Regierungsentwurf genannten 2,2 Milliarden Euro anlegt, bräuchte man deutlich mehr als 100 000 zusätzliche Beschäftigte, damit der Staat fiskalisch ein positives Ergebnis verzeichnet. Das ist aber nicht das einzige Ziel von staatlichen Maßnahmen – da spielen auch weitere Aspekte eine Rolle. Aber so ist es rechnerisch.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Als nächstes fragt für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Herr Müller.

Abg. **Sascha Müller** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an alle Sachverständigen, dass sie uns mit Ihrer Expertise beraten. Ich möchte vorab betonen: Meine Fraktion teilt ausdrücklich das Ziel, Anreize für freiwilliges längeres Arbeiten zu schaffen, sieht die Aktiv-Rente jedoch kritisch. Deshalb meine Frage an Professor Dr. Kempny: Sie haben bereits erste Kritik geäußert und kommen in Ihrer Stellungnahme zu dem Schluss, dass der vorliegende Gesetzentwurf nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Insbesondere Selbständige werden ausgeschlossen – insoweit läuft gerade es eine sehr erfolgreiche Petition – und Jüngere werden ebenfalls benachteiligt. Können Sie uns bitte noch einmal ausführlich schildern, welche weiteren Kritikpunkte Sie bei diesem Gesetzentwurf sehen?

Sv. **Prof. Dr. Simon Kempny** (Universität Bielefeld): Es gibt verschiedene Dimensionen der Ungleichbehandlung, die durch das Gesetz, wenn es in dieser Form beschlossen würde, ausgelöst würden. Die beiden Vorredner aus der Wissenschaft haben bereits darauf hingewiesen, dass wir im Rahmen der Steuerpolitik zwischen Anreizen und Verteilung unterscheiden müssen. Bei Anreizen stehen die Grenzsteuersätze im Fokus, bei Verteilungsfragen die Durchschnittsbelastungen. Da es keine belastbaren Zahlen zu den Elastizitäten gibt, ist es sinnvoll, zumindest die Verteilungswirkungen zu analysieren. Wir unterstellen also: „Die Leute machen

sowieso das, was sie tun, und nehmen dann auch die Effekte mit.“

Erstens können wir ein Vergleichspaar aus einer 68-jährigen Person, die ausschließlich oder ganz überwiegend Arbeitnehmer-Einkünfte erzielt, so dass sie den Freibetrag von 24.000 Euro abziehen kann, und eine gleichaltrige Person, die nichtbegünstigtes Einkommen erzielt, bilden. Es besteht ein Unterschied in der Einkommensart, und es entsteht eine Ungleichbehandlung, weil die Steuerlast des einen vermindert wird und die des anderen nicht. Dabei stellt sich die verfassungsrechtliche Frage nach der sachlichen Rechtfertigung dieser Privilegierung. Und wenn man die Entwurfsbegründung zur Kenntnis nimmt, scheint mir bei aller wissenschaftlich gebotenen Zurückhaltung die empirische Evidenz so dünn zu sein, dass in Karlsruhe ein erhebliches Prozessrisiko bestehen würde – zumal sich in allen Konstellationen zahlreiche Kläger finden würden.

Zweitens können wir eine Person mit einem ausreichend hohen Arbeitslohn unterhalb der Regelaltersgrenze und eine Person oberhalb der Regelaltersgrenze vergleichen. Der Unterschied in der Belastung hängt insoweit ausschließlich vom Lebensalter ab, und knüpft an kein anderes Unterscheidungsmerkmal an. Auch hier stellt sich die verfassungsrechtliche Frage, ob allein das „Ältersein“ ein sachlicher Rechtfertigungsgrund für eine Minderbesteuerung des Einkommens ist. Auch insoweit sind die ins Feld geführten Umstände überschaubar.

Hinsichtlich dieser beiden Fälle könnte das Bundesverfassungsgericht unter dem Gesichtspunkt der gewährenden Staatshandlung – es handelt sich ja letztlich um eine verkappte Subvention, die lediglich auf steuerlichem Wege gewährt wird – vielleicht mildere Maßstäbe anlegen. Das wurde neu in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus dem Munde zweier renommierter Kollegen so berichtet. Was allerdings bisher unterbeleuchtet geblieben ist, ist die dritte Frage, die ich eben schon umrissen habe:

Wir können zwei Personen vergleichen, die jeweils im begünstigungsfähigen Alter sind und eine begünstigungsfähige Einkommensart beziehen, also zwei Arbeitnehmer im gleichen Alter, von denen der eine 90 000 Euro und der andere 30 000 Euro verdient. Derjenige, der ein zu versteuerndes Einkommen von 90.000 Euro hat, also ohnehin schon



gut verdient, spart Steuern in Höhe von ungefähr 10.800 Euro zuzüglich des Solis – die Effekte werden also nochmal größer – und derjenige, der ohnehin nur ein zu versteuerndes Einkommen von 30.000 Euro hat, spart durch diese Steuerfreistellung in der Bemessungsgrundlage nur rund 4.300 Euro, seine Steuerersparnis ist also weniger als halb so groß. Der einzige Unterschied ist, dass der eine ohnehin mehr verdient – und das kann unter keinem Gesichtspunkt verfassungsgemäß sein. Deshalb wäre es ratsam, über andere technische Lösungen nachzudenken, wenn man denn überhaupt an diesem Politikziel festhalten will. Das ist aber nicht Gegenstand der Frage.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Vielen Dank. Für die Union fragt nun Herr Dr. Brodessa.

Abg. **Dr. Carsten Brodessa** (CDU/CSU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Bevor ich meine Frage stelle, möchte ich eine redaktionelle Anmerkung machen: Herr Prof. Dr. Weber sprach von einer fiskalischen Belastung von 2,2 Milliarden Euro, der Gesetzentwurf weist allerdings nur 890 Millionen Euro aus. Die Mitnahmeeffekte bei 2,2 Milliarden Euro betreffen also offensichtlich alle Erwerbstätigen, einschließlich der Selbständigen. Eine zweite Bemerkung zum Arbeitskräftepotenzial: Von den insgesamt 20 Millionen Rentnern in Deutschland arbeiten 13 Prozent, das sind 2,6 Millionen, die derzeit jenseits der Regelaltersgrenze erwerbstätig sind – die Hälfte dieser Arbeitenden gehen nur einer geringfügigen Beschäftigung nach. Ziel des Gesetzes ist auch, gerade diese Rentner zu adressieren und von einer geringfügigen Beschäftigung zu einer deutlich höheren Beschäftigung zu bewegen. Das sei vorweggeschickt.

Meine Frage richtet sich an die Bundessteuerberaterkammer und an den Bundesverband der Lohnsteuerhilfe. Wie bewerten Sie die verfahrenstechnische Umsetzung der Aktivrente, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ausschließlich auf das Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze als Voraussetzung abgestellt werden soll?

Sve. **Jana Bauer** (Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e. V.): Für den Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e. V. übernehme ich die Antwort. Das Abstellen auf die Regelaltersgrenze finden wir richtig. Durch die Ausgestaltung von § 3 Nr. 1 EStG n.F. sind klare Voraussetzungen vorgegeben: der

Jahresbetrag – beziehungsweise der Bundesrat hat den Monatsbetrag vorgeschlagen, den wir auch für sachgerecht halten –, die Regelaltersgrenze und die Leistung der Sozialversicherungsbeiträge durch den Arbeitgeber. Das ist sachgerecht und einfach zu handhaben und zu differenzieren. In dem heutigen Änderungsantrag wird vorgeschlagen, dass man ab dem Folgemonat des Beginns der Regelaltersgrenze die Aktivrente bekommt beziehungsweise die steuerfreien Einnahmen geltend gemacht werden können. Das halten wir ebenfalls für angemessen und richtig. Dadurch vermeidet man halbe Monate mit sowohl steuerfreien als auch steuerpflichtigen Einnahmen. Das trägt zur Bürokratieentlastung bei.

Sv. **Boris Kurczinski** (Bundessteuerberaterkammer): Grundsätzlich begrüßen wir die bürokratiearme Umsetzung, die hier vorgesehen ist. Das Abstellen auf die Regelaltersgrenze ist nachvollziehbar und in der Bearbeitung stressfrei. Die Ausgestaltung als steuerfreie Einnahme ist gut gelungen, weil das schon im Lohnsteuerabzugsverfahren angewendet werden kann, sodass die monatliche Bearbeitung leicht zu handhaben ist. Wir begrüßen die Idee, die Steuerbefreiung erst ab dem Folgemonat des Erreichens der Regelaltersgrenze zu gewähren, sonst hätte man mit anteiligen Beträgen arbeiten müssen. Also rein pragmatisch gesehen ist diese Idee der Umsetzung handhabbar. Wenn man sich zu einer Aktivrente entschließt, dann ist diese Art der Umsetzung praktisch. Insofern gibt es nichts auszusetzen.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Für die Fraktion Die Linke fragt Frau Achelwilm.

Abg. **Doris Achelwilm** (Die Linke): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an alle Sachverständigen für die Expertise, die in der Angelegenheit sehr weiterhilft. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Prof. Dr. Brüssig. Die Aktivrente ist keine Rentengesetzgebung im engeren Sinne, sondern ein zusätzlicher steuerlicher Freibetrag, von dem Personen mit hohem Einkommen beziehungsweise Renten deutlich stärker profitieren als diejenigen mit niedrigen Einkommen und Renten. Sie haben in Ihrer Stellungnahme dargestellt, dass nicht primär finanzielle Anreize über eine Erwerbstätigkeit im Alter entscheiden und dass es hinsichtlich der Inanspruchnahme eine erhebliche Heterogenität nach Branchen gibt. Wie beurteilen Sie die zu erwartenden verteilungspolitischen Implikationen?



**Sv. Prof. Dr. Martin Brussig** (Universität Duisburg-Essen): Vielen Dank. Sie haben mehrere Aspekte angesprochen, und ich versuche, auf alle einzugehen. Das Ziel der Aktivrente besteht darin, das vorhandene Erwerbspotenzial der Älteren zu heben. Die Erwerbstätigenquote ist in den letzten zehn bis zwanzig Jahren deutlich gestiegen – meiner Meinung nach ist das die stärkste Veränderung, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu beobachten ist: Die Zunahme der Alterserwerbstätigkeit, darunter auch eine erhebliche Zunahme der Rentnerbeschäftigung. Grund für diese Entwicklung sind Veränderungen im Rentenrecht, also etwa die Anhebung der Regelaltersgrenze und die Schließung der Frühverrentung. All das hat dazu beigetragen, dass immer mehr Ältere erwerbstätig sind.

Aber diese Entwicklung hat auch gezeigt – und das haben Sie mit dem Stichwort der Heterogenität angesprochen –, dass viele Menschen diese Anhebung der Altersgrenzen nicht mitgehen konnten, weil sie vorher, hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen, aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind. Wenn man also das Erwerbspotenzial der Älteren heben möchte, dann wäre es ein sehr naheliegender Ansatz, zunächst einmal dafür zu sorgen, dass Arbeit gesundheitsgerecht ist, dass Arbeitskulturen so gestaltet werden, dass Ältere tatsächlich bis zur Regelaltersgrenze arbeiten können. Es gibt sicherlich auch noch rechtliche Möglichkeiten, etwa im Arbeitsvertragsrecht oder hinsichtlich des Urlaubsanspruchs, um Arbeitsunfähigkeit im Alter zu adressieren. Auf diese Weise ließe sich ein Potenzial erschließen, was nicht 10 000, 15 000, 35 000 – all die verschiedenen Zahlen, die für die Aktivrente im Gespräch sind – zusätzliche Beschäftigte ausmachen würde, sondern dadurch ließen sich Hunderttausende gewinnen, die sich mit Erreichung der Regelaltersgrenze überhaupt vor die Frage gestellt sehen, ob sie noch weiterarbeiten wollen oder nicht.

Und wenn sie dann vor dieser Frage stehen, dann spielt eben auch eine große Rolle, wie die Unternehmen dazu stehen. Darauf hat Ihre Frage auch abgezielt, als Sie nach den Branchenunterschieden gefragt haben. Ich konnte in meiner schriftlichen Stellungnahme zeigen, dass es ganz erhebliche Unterschiede zwischen den Branchen gibt. Das schönste Beispiel dafür ist die öffentliche Verwaltung: In der öffentlichen Verwaltung arbeiten überdurchschnittlich viele Ältere. Das heißt, man kann

dort gut alt werden als Beschäftigter. Aber es gibt dort deutlich unterdurchschnittlich wenige erwerbstätige Rentner. Das ist auch verständlich, weil die Arbeitsverträge im öffentlichen Dienst die Beendigung mit Erreichung der Regelaltersgrenze vorsehen und eine Weiterbeschäftigung danach sehr viel schwieriger ist. Das heißt, die Arbeitgeber und Unternehmen müssen mitspielen. Sie müssen ihre Personalpolitiken auch darauf ausrichten, Ältere zu beschäftigen. Der größte Teil der Rentnerbeschäftigten liegt in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen, darauf hat Herr Dr. Brodesser schon hingewiesen. Ob die Umwandlung in versicherungspflichtige Beschäftigung durch die Aktivrente gelingt, liegt also nicht nur an den Älteren, die das vielleicht wollen, sondern es liegt auch an den Unternehmen, die das ermöglichen müssen.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Für die AfD-Fraktion fragt Frau Huy.

Abg. **Gerrit Huy** (AfD): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Kambeck vom DIHK. Ist ein zusätzlicher Steuerfreibetrag von 24 000 Euro, der das Nettogehalt in erheblichem Maße erhöht, eine Versuchung für Arbeitgeber, insbesondere kleine und mittlere Arbeitgeber, vielleicht im Handwerk, das Bruttogehalt herabzusetzen und damit sozusagen älterer Arbeit den Vorzug vor jüngerer Arbeit zu geben?

**Sv. Dr. Rainer Kambeck** (Deutsche Industrie- und Handelskammer): Vielen Dank für die Frage. Dazu haben wir keine Evidenz. Es sind ja Sachverständige aus der Wissenschaft vertreten – es wäre vielleicht interessant, das auch zu evaluieren. Eine solche Evaluierung ist im Gesetz vorgesehen. Sehr positiv ist, dass das Gesetz schon nach zwei Jahren eine Evaluierung vorsieht. Wir haben bis jetzt keine Rückmeldungen von den Unternehmen erhalten. Natürlich werden diese uns das nicht so widerspiegeln, wie Sie es gefragt haben, das liegt nahe. Aber wir halten die Wahrscheinlichkeit für nicht sehr hoch. Wir haben uns noch nicht damit beschäftigt, weil die Unternehmen händeringend Fachkräfte suchen. Aus der Perspektive heraus beurteilen sie die Aktivrente sehr positiv. Ich glaube, diesen Effekt dadurch wieder zu reduzieren, dass sie das angebotene Bruttogehalt reduzieren, würde der Logik widersprechen, dass die Unternehmen, gerade auch im Handwerk, händeringend Fachkräfte suchen. Das ist nicht zu erwarten. Aber wie gesagt, das ist



eine Frage für die Wissenschaft, wenn sie das Gesetz evaluiert.

Abg. **Gerrit Huy** (AfD): Ich würde gerne die gleiche Frage auch noch Herrn Schäfer vom Deutschen Gewerkschaftsbund stellen.

Sv. **Ingo Schäfer** (Deutscher Gewerkschaftsbund): Vielen Dank. Wahrscheinlich wird es schwierig sein, überhaupt zu dokumentieren, ob deswegen die Löhne gedrückt werden. Andersherum formuliert besteht natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmer durch die Aktivrente nicht marktkonform gezwungen ist, einer Fachkraft mehr Lohn zu zahlen, um sie zu halten, sondern der Steuerzahler springt ein, um das Nettogehalt und den Arbeitsanreiz zu erhöhen, obwohl es eigentlich marktkonform wäre, zu sagen: „Ich brauche die Fachkraft, also bezahle ich die Fachkraft.“ Der Anzeizeffekt führt über den Steuervorteil strukturell dazu, dass der Druck, einen höheren Lohn anzubieten, ein Stück weit sinkt. Lohnkürzungen sind eher unüblich, zumal wir durch Tarifverträge auch häufig Lohnkürzungen verbieten. Das sollte man an dieser Stelle nochmal betonen: Wenn überhaupt, wäre es ohnehin nur in tariffreien Bereichen möglich, Löhne zu kürzen.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Herr Douglas hat noch eine Frage.

Abg. **Christian Douglas** (AfD): Meine Frage richtet sich an die Bundessteuerberaterkammer, an Herrn Kurczinski, und betrifft die Sozialversicherungspflicht. Den Anspruch auf die Aktivrente haben unselbstständig Beschäftigte dann, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber wie bisher Sozialversicherungsbeiträge leisten. Den Arbeitgeberbeiträgen für die Arbeitslosen- und Rentenversicherungen werden aber keine Leistungen gegenüberstehen. Ein Arbeitsloser oberhalb der Regelaltersgrenze wird kein Arbeitslosengeld bekommen. Die Rentenanträge werden durch die weiterhin vom Arbeitgeber geleisteten Rentenbeitragszahlungen nicht höher. Es findet eine Subventionierung der Rentenversicherung statt. Ist das rechtlich so zulässig und kann das politisch so gewollt sein?

Sv. **Boris Kurczinski** (Bundessteuerberaterkammer): Vielen Dank für die Frage. Diese Tatsache ist im Gesetz so angelegt und rechtlich ist das, denke ich, haltbar. Auch in anderen Bereichen, etwa im Rahmen der geringfügigen Beschäftigung, haben wir ähnliche Verhältnisse. Deswegen glaube ich,

dass das juristisch vertretbar ist. Und das ist der politische Wille. Ich kann mich nicht dazu äußern, ob das politisch geschickt oder ungeschickt ist. Diese Regelung ist aber haltbar.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Für die CDU/CSU fragt Frau Karliczek.

Abg. **Anja Karliczek** (CDU/CSU): Ich würde mich gerne an den Bundesverband Lohnsteuerhilfvereine wenden. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass die Anwendung von § 3c und § 10 Absatz 2 EStG für die Aktivrente ausgeschlossen werden sollte, damit Werbungskosten und Sozialversicherungsbeiträge trotz steuerfreier Einnahmen abziehbar bleiben. Können Sie beschreiben, was die Wirkungen sind und was der Grund für Ihre Meinung ist? Falls noch Zeit bleibt, würde ich die gleiche Frage gerne auch der Bundessteuerberaterkammer stellen.

Sve **Jana Bauer** (Bundesverband Lohnsteuerhilfvereine e. V.): Vielen Dank für die Frage. Wir haben uns dahingehend positioniert, § 10 EStG gegebenenfalls auszuschließen, aber ich beginne mit § 3c EStG: Nach dem aktuellen Gesetzentwurf soll § 3c EStG Anwendung finden, das heißt, es besteht ein Abzugsverbot für Ausgaben, soweit sie in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen stehen. Die Steuerpflichtigen, also die Rentner-Arbeitnehmer, müssen eine Aufteilung der Ausgaben vornehmen, wenn die tatsächlichen Werbungskosten über dem Werbungskostenpauschbetrag liegen. Das führt zu einem bürokratischen Mehraufwand. Der Steuerpflichtige muss sich eigenständig damit befassen, die steuerliche Situation einzuschätzen, in welchem Verhältnis die Werbungskosten aufzuteilen sind.

Das ist, wie gesagt, eine sehr bürokratielästige Regelung. Was der Bundesrat vorgeschlagen hat, den Werbungskostenabzug erst oberhalb des Freibetrags zuzulassen, lehnen wir ab, weil das dazu führt, dass der Werbungskostenabzug vollständig nicht mehr zulässig sein wird. Denn den 24 000 Euro-Betrag mit Werbungskosten zu überschreiten, ist einfach nicht realitätsnah. Solche Fälle gibt es vielleicht, aber sie kommen sehr selten vor.

Deswegen haben wir uns auch mit der Alternative 3 beschäftigt, ob man den § 3c EStG ausnahmsweise ausschließt für die Aktivrente. Das ist natürlich steuersystematisch nicht richtig. Aus



steuerdogmatischer Sicht wäre es richtig, den § 3c beizubehalten. Aus subventionspolitischen Gründen wäre ein Ausschluss aber auch hinnehmbar.

§ 10 Absatz 2 EStG ist das Abzugsverbot, das aufgrund der Regelung greift, weil die steuerfreien Einnahmen der Aktivrente in § 1 der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) als Ausnahme aufgenommen werden. Dementsprechend sind die kompletten Einnahmen aus der freiwilligen Arbeit im Rentenalter sowohl für die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer zwar sozialversicherungspflichtig. Der Steuerpflichtige, also der Rentner, könnte seine PV- und KV-Beiträge aber nicht mehr bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens abziehen, weil sonst der Tatbestand des § 10 Absatz 2 EStG greifen würde. Wir halten es nicht für richtig, wenn der Steuerpflichtige Einnahmen hat und diese besteuern muss, aber Sonderausgaben nicht geltend machen kann.

**Sv. Boris Kurczinski** (Bundessteuerberaterkammer): Im Kern ist der Vorschlag des Bundesrats der härteste. Der ist vielleicht praktisch, aber systematisch nicht richtig. Eigentlich müsste man die Anwendung des § 3c EStG unterstützen, auch wenn das bedeuten würde, dass man ein bisschen mehr Arbeit mit der Aufteilung hat. Das wäre unserer Auffassung nach aber der gerechtere Ansatz. Das ist ein bisschen knifflig, gerade bei 24 000 Euro übersteigenden Einkünften: Wie viel darf ich von meinen Werbungskosten abziehen? Dann ist halt ein bisschen Arbeit gefordert, aber ich glaube, ein anteiliger Abzug wäre das richtige Ergebnis.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Für die SPD fragt nun Frau Heiligenstadt.

**Abg. Frauke Heiligenstadt** (SPD): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, meine Frage geht an Herrn Prof. Dr. Weber. Ich möchte noch einmal zu den Zielgruppen der Maßnahme kommen. Und zwar vor allen Dingen im Hinblick darauf, welche Erkenntnisse oder Einschätzungen Sie haben, welche Branchen und Einkommensgruppen besonders von der Aktivrente profitieren könnten.

Und daran anschließend die Frage, ob es aus Ihrer Sicht sinnvoll und schlüssig ist, dass die Aktivrente ausschließlich auf abhängig Beschäftigte abzielt. Wie hoch wäre dagegen die Zielgenauigkeit bzw. das Risiko von Mitnahmeeffekten, wenn man Freiberufler und Selbstständige integrieren würde? In diesem Zusammenhang gebe ich Ihnen auch die

Gelegenheit, noch einmal auf die Frage von Herrn Brodesser einzugehen, der die Höhe der Mitnahmeeffekte infrage gestellt hatte.

**Sv. Prof. Dr. Enzo Weber** (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung): Herzlichen Dank für die Fragen. Da haben die Kollegen zuvor dankenswerterweise schon Vorlagen geliefert. Begünstigt werden vor allem die Aktivrentner mit hohem Einkommen. Das liegt daran, dass bei ihnen die Grenzsteuersätze aufgrund der Progression höher sind. Dementsprechend können sie mehr einsparen. Das ist auch ein Grund dafür, warum wir so hohe Mitnahmeeffekte schätzen, weil relativ viele Gutverdiener jetzt schon über der Regelaltersgrenze arbeiten. Aber das Schätzergebnis liegt auch an der Gesamtzahl der Personen. Die Kosten von 2,2 Milliarden Euro schätzen wir für die Aktiv-Rente für Sozialversicherungspflichtige. Mit Selbstständigen wäre das noch einmal wesentlich teurer.

Diejenigen mit kleinen Einkommen erreicht man nicht gut, denn mit niedrigem Grenzsteuersatz kann man nicht viel sparen. Auf diese Problematik ist Prof. Kempny schon eingegangen. Das heißt, hier kann man die Gerechtigkeitsfrage stellen. Außerdem begrenzt das die Wirkung der Maßnahme in diesem Personenkreis. Wenn man das vermeiden möchte, dann wäre es eine Variante, allen Betroffenen einen identischen, festen Prozentsatz vom Arbeitseinkommen bis 2 000 Euro als Steuerersparnis zu gewähren. Dann hängt der Anreiz bzw. die Begünstigung nicht mehr vom persönlichen Grenzsteuersatz ab, sondern jeder bekommt denselben Prozentsatz.

Der zweite Punkt – darauf ist Prof. Brüssig schon eingegangen – ist, dass im Moment Menschen, die die Regelaltersgrenze in belastenden Jobs eigentlich nicht erreichen können, von der Maßnahme dann auch nicht profitieren. Wir brauchen eine systematische Politik für Menschen in körperlich belastenden Berufen. Wir müssen eine rechtzeitige systematische Weiterentwicklung in Jobs ermöglichen, die verwandte Tätigkeiten aufweisen, aber eine längere Perspektive haben. Das würde ich für eine wichtige Maßnahmenkombination halten.

Die Mitnahmeeffekte wären hoch, wenn man Selbstständige einbezieht. Die Erwerbsbeteiligung von Selbstständigen jenseits der Regelaltersgrenze liegt weit über der von abhängig Beschäftigten. In der gesamten Erwerbstätigkeit machen



Selbstständige acht Prozent aus. In der Erwerbstätigkeit von Rentnerinnen und Rentnern ab 65 machen sie 29 Prozent aus. Das zeigt schon, dass der Anteil überproportional ist. Rein fiskalisch würde es sich nicht lohnen, Selbstständige einzubeziehen. Dass das in Bezug auf die Begünstigung als ungerecht empfunden wird, liegt natürlich auf der Hand.

Wenn man nach der Zielgenauigkeit fragt, wenn man Selbstständige einbezieht, bekommt man an der Stelle ein Problem, wo man aktives Gewinneinkommen von passivem Kapitaleinkommen unterscheiden will. Da würden sich gewisse Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. Wenn man Selbstständige allerdings nicht einbezieht, dann hat man an einer anderen Stelle ein Problem, nämlich da, wo Gewinneinkommen in Arbeitseinkommen verlagert werden kann. Stichwort zum Beispiel „Geschäftsführungsgehalt“. Irgendwo ergibt sich immer eine gewisse Schwierigkeit.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Vielen Dank. Für die AfD fragt Frau Zimmer.

Abg. **Diana Zimmer** (AfD): Meine Frage richtet sich an Frau Prof. Dr. Tabea Bucher-Koenen von der Universität Mannheim. Wie lautet Ihre ganz persönliche Einschätzung zur Aktivrente? Kann sie tatsächlich zu einer deutlichen Erhöhung des Beschäftigungspotenzials führen? Gibt es Ihrer Meinung nach nicht andere Anreize, den Fachkräftemangel und das Finanzierungsproblem der Rentenversicherung im Einklang zu lösen, wenn ja, welche? Vielen Dank.

Sve. **Prof. Dr. Tabea Bucher-Koenen** (Universität Mannheim): Vielen Dank für die Frage. Ich denke, insgesamt ist die Evidenzlage dazu, wie die Aktivrente sich auswirken kann, durch die Experten hier im Raum schon ausführlich diskutiert worden. Es liegen unterschiedliche Gutachten und Studien vor, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass es unterschiedliche Effekte geben kann. Das heißt, es gibt auf der einen Seite, wie ich im Eingangsstatement schon gesagt habe, die Möglichkeit, dass die finanziellen Anreize dazu führen, dass bestimmte Personengruppen ihr Arbeitsangebot ausweiten und gleichzeitig gibt es das Problem, dass bestimmte Personengruppen möglicherweise Mitnahmeeffekte zeigen, die unterschiedlich stark sein können. Außerdem gibt es zum dritten das Problem, dass es

Einkommenseffekte geben kann, die dazu führen können, dass bestimmte Personengruppen, die ohne die Steuererleichterung mehr gearbeitet hätten, ihr Arbeitsangebot aufgrund des höheren Nettolohns reduzieren. Das heißt, insgesamt ist die Gesamtwirkung schwer abzuschätzen. Prof. Weber hat schon herausgestellt, wie die Schätzungen sich darstellen und dem habe ich aus meiner Sicht nichts hinzuzufügen.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Weitere Fragen? Herr Douglas.

Abg. **Christian Douglas** (AfD): Vielen Dank. Ich würde die Frage von eben sehr gerne noch einmal Herrn Dr. Kambeck vom DIHK stellen. Ich weiß nicht, ob Sie sie noch präsent haben. Es ging um die Sozialversicherungspflicht. Oder kurz gefragt: Was halten Sie davon, dass die Arbeitgeber Beiträge zahlen werden oder zahlen sollen, denen aber im Grunde keine Leistungen in Bezug auf Arbeitslosen- und Rentenversicherung gegenüberstehen?

Sv. **Dr. Rainer Kambeck** (Deutsche Industrie- und Handelskammer): Vielen Dank für diese Frage. Wahrscheinlich haben Sie unsere Stellungnahme aufmerksam gelesen. Da haben wir empfohlen, das herauszunehmen. Aus unserer Sicht gibt es keine gute Rechtfertigung, weil diesen Beiträgen der Arbeitgeber keine Gegenleistung gegenübersteht. Eine Herausnahme würde die Aktivrente noch attraktiver machen und würde dazu beitragen können, dass das Ziel dieses Gesetzes erreicht wird, nämlich eine höhere Beschäftigung zu erreichen.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Keine weiteren Fragen. Dann Herr Dr. Dorn für die Union.

Abg. **Dr. Florian Dorn** (CDU/CSU): Meine erste Frage geht an Herrn Professor Weber. Sie haben selbst ausgeführt, dass wir ein Arbeitskräftepotenzial von 2,5 Millionen zusätzlichen Arbeitskräften hätten, wenn die Über-65-Jährigen so weiterarbeiten würden, wie die fünf Jahre Jüngeren. Das ist natürlich eine Obergrenze, die maximal erreichbar wäre. Sie haben selbst ausgeführt, dass wir bereits bei einer Zahl von 100 000 zusätzlichen Aktivrentnern fiskalisch aufkommensneutral wären. Andere Institute schätzen teilweise sogar 25 Prozent weniger, die nötig wären, um die Haushaltswirkung von 800 Millionen Euro auszugleichen. Wie schätzen Sie das ein? Hätten wir auch die Möglichkeit fiskalischer Überschüsse mit einer Entlastungswirkung



bei den Sozialbeiträgen und auch für Steuermehereinnahmen, wenn wir die Zahl beispielsweise verdoppeln würden auf 150 000 bzw. 200 000? Dann wären wir ja nicht nur aufkommensneutral, sondern hätten tatsächlich sogar noch eine Entlastungswirkung bei Steuern und Sozialbeiträgen.

**Sv. Prof. Dr. Enzo Weber** (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung): In der Tat würde ich das Potenzial bei Älteren als sehr hoch einschätzen. Wenn man das heben will, braucht man meines Erachtens eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen. Dazu gehören durchaus auch finanzielle Anreize. Dazu gehört aber auch eine rechtliche Vereinfachung. Im Moment ist es einfach das Übliche, an der Regelaltersgrenze aufzuhören, weil das im Arbeitsvertrag so vorgesehen ist. Damit ist der Pflock eingeschlagen. Das könnte man anders regeln. Die Verträge könnten nur noch auslaufen, wenn das wirklich gewünscht ist, und nicht mehr automatisch. Dazu würde auch gehören, dass man Menschen systematisch stärker bis zur Regelaltersgrenze bringt – gerade diejenigen, die das heute noch nicht schaffen können.

Dazu würde zum Beispiel auch eine große Kampagne gehören. Viele Forschungsergebnisse stellen fest, dass Altersgrenzen einfach und leicht verständlich sind. Diese werden dann wahrgenommen. Andere Aspekte des Rentensystems, beispielsweise finanzielle Anreize, gerade auch die Zuschläge im Rentensystem, sind vielen nicht bekannt. Eine Kampagne mit solchen Informationen kann deutliche Verhaltenseffekte bewirken. Es wäre eine Möglichkeit, hier anlässlich der Aktivrente einzuhaken und damit auch die positiven Anreize, die das Rentensystem sowieso bietet, viel bekannter zu machen. Wenn man alle diese Register zieht, bleiben wir nicht bei einem Zuwachs von einigen 10 000 Beschäftigten, sondern dann ist deutlich mehr drin. Wenn man die eine Maßnahme der Aktivrente isoliert betrachtet, ist die Auswirkung gemäß den vorliegenden Forschungsergebnissen schwer abschätzbar.

**Abg. Dr. Florian Dorn** (CDU/CSU): Ich hätte noch eine zweite Frage, und zwar an die Bundessteuerberaterkammer, an Herrn Kurczinski. Wir haben gerade darüber diskutiert, welche Beschäftigungswirkung das haben wird. Frau Prof. Bucher-Koenen hat die möglichen Effekte auf die Beschäftigtenzahl sowie auf das Arbeitsvolumen aus Sicht der Wissenschaft skizziert. Wie schätzen Sie das ein? Wie

wichtig ist es, dass wir die Evaluierung der Aktivrente in der Gesetzesbegründung verankern, um die Wirksamkeit transparent messen und darstellen zu können, auch mit Hinblick auf eine mögliche langfristige rechtliche Verstetigung dieser Maßnahme?

**Sv. Boris Kurczinski** (Bundessteuerberaterkammer): Vielen Dank für die Frage. Aus unserer Sicht ist die Evaluierung positiv. Das stärkt die Akzeptanz dieses Gesetzes, denn wir können jetzt schon dadurch, dass wir festlegen, was wann genau evaluiert wird, die Dinge, die wir überprüfen wollen, so im Gesetz anlegen, dass sie auch überprüfbar sind. Damit können wir quantifizieren, was wir erreichen wollen.

Wenn die Evaluierung schon im Gesetz angelegt wird, können die Meldesysteme entsprechend reagieren. Dann können die Steuerberater die Daten liefern, wenn sie die Lohnabrechnung machen. Die Meldungen können später eventuell auch mit Zusatzangaben versehen werden, je nachdem, wie das gesetzlich ausgestaltet wird. Wenn das gut gemacht wird, kann man das Gesetz evaluieren. Gerade für ein solches Gesetz ist das wichtig. Denn wir merken ja, dass man sich nicht einig ist, in welche Richtung die Wirkung schlägt. Insofern ist die Evaluierung sehr wichtig, um eine Gesamtakzeptanz zu erreichen und auch um die Vorteile wirklich zu heben. Insbesondere, wenn wir die Evaluierung quantifiziert anlegen, ist das gut machbar.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Herr Müller fragt nun für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

**Abg. Sascha Müller** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an die Bundessteuerberaterkammer und an den Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine. Sie wurden schon zur technischen Umsetzbarkeit des Gesetzes befragt. Sie fordern beide in Ihren Stellungnahmen einen Progressionsvorbehalt für die von der Aktivrente begünstigten Einkommen und betonen, dass dies analog zu vergleichbaren Einkommensarten geboten sei. Die Bundesregierung hatte mir auf eine kleine Anfrage geantwortet, die Nichtanwendung des Progressionsvorbehaltes sei systemgerecht, da es keine automatische Progressionswirkung bei Steuerbefreiungen gebe. Wie sehen Sie das?

**Sv. Boris Kurczinski** (Bundessteuerberaterkammer): Vielen Dank für die Frage. Diese Antwort können wir Ihnen nur steuersystematisch geben.



Alle vergleichbaren Zuflüsse fallen unter den Progressionsvorbehalt. Wenn man jetzt im Sinne einer Vereinfachung darauf verzichtet, dann soll es so sein. Vom Prinzip her ist der Progressionsvorbehalt technisch und systematisch eigentlich kein Problem. Unserer Ansicht nach wäre er systemgerechter. Wir wünschen uns, dass im Steuersystem eine gewisse Linie drin ist. Das wäre mit einem Progressionsvorbehalt eher gegeben.

Sve. **Jana Bauer** (Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e. V.): Vielen Dank für die Frage. Dem kann ich nur zustimmen. Das haben wir auch in unserer Stellungnahme geschrieben. Es ist steuersystematisch richtig und geboten, den Progressionsvorbehalt anzuwenden. Man kann das natürlich auch anders sehen, weil die steuerfreien Einnahmen aus der Aktivrente keine typischen Lohnersatzleistungen sind. Aber in § 32b EStG sind auch andere Tatbestände genannt, nicht nur Lohnersatzleistungen. Dazu gehören Auslandssachverhalte wie DBA-Fälle, bzw. steuerfreie Einnahmen in Verbindung mit einem Doppelbesteuerungsabkommen. Aus steuersystematischen Gründen ist der Progressionsvorbehalt geboten. Aus subventionspolitischen Gründen kann man das natürlich auch anders sehen. Aber es obliegt nicht uns, diese Entscheidung zu treffen.

Abg. **Sascha Müller** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ich hätte noch eine Nachfrage an Prof. Brüssig. Sie hatten schon ausgeführt, welche Faktoren neben den steuerlichen Anreizen dazu führen können, dass Menschen länger arbeiten. Vielleicht können Sie dem noch ein bisschen hinzufügen. Meine spezielle Frage: Wäre es wahrscheinlich, dass aufgrund der hier vorgeschlagenen Maßnahmen auch Menschen, die schon in Rente sind, wieder in den Arbeitsmarkt zurückkehren?

Sv. **Prof. Dr. Martin Brüssig** (Universität Duisburg-Essen): Vielen Dank für diese Frage. In der Tat gibt es eine breite und intensive Forschung dazu, warum Menschen arbeiten, weiterarbeiten oder wieder in Beschäftigung zurückkehren, wenn sie eine Rente beziehen. Es ist ein weitgehend übereinstimmendes Ergebnis, dass es nicht allein und nicht primär am Geld liegt. An der Steuerschraube zu drehen und Arbeit finanziell attraktiver zu machen, macht Beschäftigung natürlich attraktiver. Aber es ist wirklich die Frage, wie viel zusätzliche Beschäftigung dadurch gewonnen werden kann. Andere Dinge werden in der Forschung regelmäßig als

wichtiger herausgestellt. Dazu gehört, Spaß an der Arbeit zu haben, Dinge weitergeben zu können an die junge Generation und die Erfahrungen, die man hat, in den Betrieb einzubringen. Wenn es ein Arbeitsumfeld gibt, in dem man sich wohl fühlt, in dem man sich aufgehoben fühlt, dann ist das wichtiger als das Einkommen, was man daraus erzielt.

Das heißt nicht, dass Einkommen unwichtig ist. Und es gibt natürlich auch die Rentnerinnen und Rentner, deren Rente so niedrig ist, dass sie wegen des Geldes weiterarbeiten müssen. Das soll überhaupt nicht bestritten werden. Nur ist Geld nicht der einzige Faktor, der Menschen in Erwerbstätigkeit hält. Es soll auch nicht bestritten werden, dass diejenigen, die ohnehin eine hohe Erwerbsneigung haben, gut qualifiziert sind, lange im Erwerbsleben stehen und hohe Einkünfte erzielen, eher auch im Rentenalter weiterhin erwerbstätig sind. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass auch Geringverdiener die Aktivrente in Anspruch nehmen, weil für sie 50 oder 100 Euro zusätzlich ein signifikanter Betrag zu ihrem Haushaltseinkommen sind. Aber auch wenn man das in Rechnung stellt, würde ich sagen, dass die Aktivrente nicht zielgenau ist, um die Situation gerade dieser Menschen zu verbessern.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Danke. Für die Fraktion der SPD fragt nun Herr Marvi.

Abg. **Parsa Marvi** (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Schäfer vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Wir fokussieren uns heute auf das Thema Aktivrente als isolierte Maßnahme. Welche weitergehenden Maßnahmen würden Sie der Bundesregierung und dem Bundestag empfehlen, um den Arbeitsmarkt zu stärken und zur Alterssicherung in Deutschland beizutragen?

Sv. **Ingo Schäfer** (Deutscher Gewerkschaftsbund): Vielen Dank für die Frage. Vielleicht zunächst vorneweg, um einen Vergleichsmaßstab zu haben: Die aktuellen Schätzungen gehen davon aus, dass mit dem zusätzlichen Freibetrag von 24 000 Euro ungefähr 30 000 Vollzeitstellen aktiviert werden könnten. Es gibt 400 000 Menschen, die bereits heute nach der Regelaltersgrenze arbeiten, 300 000 ab dem 67. Lebensjahr. Bei der Statistik „ab der Regelaltersgrenze“ ist der Monat der Regelaltersgrenze selbst enthalten.



Vor der Regelaltersgrenze bestehen sehr viel größere Potenziale, die eine effektivere Gewinnung von Beschäftigung ermöglichen könnten. Ich denke an die Auszubildenden. Es gibt 2,9 Millionen Menschen unter 35, die keine abgeschlossene Ausbildung haben. Jeder, den man aus dieser Gruppe gewinnt, bleibt für 30-40 Jahre im Berufsleben. Bei Rentnern reden wir bestenfalls über eine Handvoll Jahre, die sie bleiben. Es gibt zwei Millionen erwerbsgeminderte Menschen, die oft jünger als 60 sind. Darin liegt viel Potenzial. Es gibt drei Millionen Arbeitslose. Wir haben sehr große Bevölkerungsgruppen in jüngeren Jahren, bei denen wir deutlich mehr und vor allem über viele Jahrzehnte hinweg Fachkräfte gewinnen können. Das muss man sich immer klar machen. Bei Rentnerinnen reden wir niemals über Jahrzehnte zusätzlicher Erwerbstätigkeit, sondern über ein, zwei, vielleicht drei Jahre, wenn es gut läuft. Das ist eine sehr teure Maßnahme für ein sehr begrenztes Volumen von zusätzlicher Beschäftigung. Das kann man machen, weil es auch zu mehr Beschäftigung beiträgt. Aber ich glaube, viele andere Maßnahmen wären mit dem gleichen Geld viel erfolgversprechender.

Die Alterssicherung ist ein großes Problem, bei dem wir aufpassen müssen. Das klang vorhin schon ein bisschen an. Natürlich kann man die Menschen effektiv zwingen, immer länger zu arbeiten, indem man ihnen verbietet, in Rente zu gehen. Das bedeutet, dass diejenigen, die das können, länger beschäftigt bleiben. Die, die das nicht können, stürzen ab in Langzeitarbeitslosigkeit und Armut. Das macht die Schere zwischen arm und reich immer größer. Wir müssen bei allen Diskussionen immer darauf achten, wie wir die Menschen gesund bis zur Rente kriegen. Dann müssen wir vor allem auch dafür sorgen, dass wir sie weder durch Grenzen noch durch Geld zwingen, immer länger zu arbeiten. Wir wollen schließlich am Ende keine amerikanischen Verhältnisse schaffen.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**:  
Herr Dr. Korbach für die CDU/CSU.

Abg. **Dr. Stefan Korbach** (CDU/CSU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne eine Frage an Herrn Prof. Kempny stellen. Sie sprachen vorhin in Ihren Beiträgen von verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die steuerlichen Anreize bzw. die Privilegierung der Rentner. Mit Blick auf die offenen Stellen, die wir zurzeit haben, nämlich über 600 000 und die Tatsache, dass nur 13 Prozent der

Rentner arbeiten: Das ist immerhin ein Potenzial von 17,4 Millionen Rentnern. Können Sie vor diesem Hintergrund Ihre verfassungsrechtlichen Bedenken aufrechterhalten, wenn es um die Hebung des Potenzials geht, das uns hier noch zur Verfügung stünde?

Sv. **Prof. Dr. Simon Kempny** (Universität Bielefeld): Vielen Dank für die Frage. Die verfassungsrechtliche Beurteilung richtet sich, sofern wir über Ungleichbehandlung sprechen, nach Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes. Dort geht es darum, ob zwischen den verglichenen Personen ein hinreichender, das heißt tragfähiger Unterschied besteht. Wenn man die Eigenschaft als „im Arbeitsmarkt behalten können“ bezeichnet, gewährt man einer beschäftigten Gruppe ein Privileg, also eine Subvention, aufgrund ihres „Arbeitskrafterhaltungspotenzials“. Hier müssen wir uns fragen, ob bei einer anderen, nicht privilegierten Gruppe ein Unterschied darstellbar ist, der darin liegt, dass dort weniger zu gewinnen sei. Beispielsweise, weil diese andere Gruppe sowieso weiterarbeitet oder den Anreizen der Verrentung nicht erliegt. Das ist dann nicht zuletzt eine Frage der empirischen Fundierung. Sie fragen mit mir als Normwissenschaftler vielleicht auch den Falschen.

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Rechtsprechung des Zweiten Senats zur Beamtenbesoldung. Gerade das Bundesverfassungsgericht fragt genauer nach und verlangt zwar nicht unbedingt im Gesetzgebungsverfahren solche Nachweise. Umso kritischer ist es dann aber später im Prozess. Die bloße politrhetorische Behauptung, man könne an einer Stelle etwas gewinnen und an einer anderen Stelle irgendwie weniger, reicht nicht aus, um den verfassungsgebotenen Unterschied zwischen der privilegierten und der nicht privilegierten Gruppe darzustellen.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**:  
Dann fragt für die AfD niemand mehr? Herr Douglas?

Abg. **Christian Douglas** (AfD): Abg. Müller von den Grünen hat so intelligente Fragen gestellt, dass wir tatsächlich keine weiteren Fragen haben. Vielen Dank.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**:  
Dann fragt Frau Achelwilm nun für die Fraktion Die Linke.



Abg. **Doris Achelwilm** (Die Linke): Vielen Dank. Abschließend eine Frage an den Vertreter des DGB, an Herrn Schäfer. Es geht um eine grundsätzliche Einordnung der Einführung der Aktivrente. Wie beurteilen Sie das Kosten-Nutzen-Verhältnis vor dem Hintergrund des hier Gesagten und Ihrer eigenen Prioritäten? Was halten Sie von dem Vorhaben, wenn die Beschäftigung im Alter ohnehin ansteigt, auch ohne Aktivrente? Halten Sie die Kosten und die darin enthaltenen Unwuchten für gerechtfertigt oder nicht? Wenn noch Zeit übrig ist, würde ich die Frage auch an Professor Brussig richten.

Sv. **Ingo Schäfer** (Deutscher Gewerkschaftsbund): Ich will vielleicht eines vorweg sagen: Die Regelaltersgrenze ist eine durchaus legitime Grenze, weil sie sozialrechtlich institutionalisiert ist und grundsätzlich geeignet ist, um zwischen Jüngeren und Älteren zu unterscheiden. Sie ist eben nicht willkürlich, sondern eine gesetzlich normierte Grenze zwischen Arbeitsmarkt und Nicht-Arbeitsmarkt als formale Schwelle.

Im Steuerrecht ist es mittlerweile nicht unüblich, die sieben Einkunftsarten punktuell unterschiedlich zu behandeln. Das ist das Standardsystem des Einkommensteuerrechts. Ich glaube, grundsätzlich darf man an der Regelaltersgrenze differenzieren. Die Frage wäre für uns, ob der zusätzliche Freibetrag von 24 000 Euro angemessen ist. Das ist der wichtige Punkt bei der Frage, ob diese Ungleichbehandlung noch zu legitimieren ist. Nicht, ob man das überhaupt tun kann. Ob die 24 000 Euro für den Zweck taugen, sollen die Gerichte entscheiden. Das ist hier heute nur sehr schwer zu beantworten.

Für uns stellt sich – wie schon ausgeführt – die Frage alternativer Fördermöglichkeiten für zusätzliche Beschäftigung. Es gibt vor der Regelaltersgrenze sehr viele Menschen, die gerne noch arbeiten wollen und mit Blick auf die Rente auch müssten, damit sie nicht in Altersarmut fallen. Da sollte man viel eher hingucken. Dort sind die Potenziale aus unserer Sicht viel größer. Klar ist auch: Es gibt einen Anstieg auf mittlerweile über 300 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte jenseits der Regelaltersgrenze. Aktuell kommen ungefähr 30 000 jedes Jahr hinzu. Wenn man die Aktivrente evaluiert, sollte man sich fragen, um wie viel dieser Anstieg beschleunigt wurde, um zu identifizieren, inwiefern der Effekt tatsächlich signifikant auf die Maßnahme zurückzuführen ist und nicht auf einen ohnehin vorhandenen Effekt, der zusätzlich mit

Steuerprivilegien ausgestattet wird. Das wird empirisch allerdings schwer zu beweisen sein.

Das Problem ist, dass das Finanzamt die Steuerausfälle nicht kennt, die aufgrund der Aktivrente entstehen. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, was wirklich passiert. Wir werden eine Beschäftigungsentwicklung sehen. Dann können wir uns trefflich darüber streiten, ob die zusätzlichen 40 000 Beschäftigten wegen oder trotz der Aktivrente entstanden sind. Das wird sehr spannend.

Schließlich hat die Aktivrente ein bisschen das Problem der so genannten Minijobs. Wenn man erst einmal 300 000 Rentner privilegiert hat, dürfte es politisch sehr schwer werden, das wieder abzuschaffen, selbst wenn alle sehen, dass es ein Fehler ist. So wie bei den Minijobs. Alle sehen, dass es ein Fehler ist. Und trotzdem kann man politisch so vielen Menschen diesen Netto-Effekt kaum wegnehmen, der für sie bares Geld wert ist. Darauf haben sich alle eingerichtet. Davor wollen wir warnen, bevor man leichtfertig zu solchen Methoden greift.

Sv. **Prof. Dr. Martin Brussig** (Universität Duisburg-Essen): Viele Punkte wurden in dieser Runde schon zusammengetragen. Ich möchte auch noch einmal betonen, dass der Anstieg der Alterserwerbsbeteiligung und auch der Rentnerbeschäftigung ein Prozess ist, der bereits läuft, unabhängig von der Aktivrente. Dieser Prozess läuft zum einen aufgrund des demografischen Wandels: Es gibt mehr Ältere. Und er läuft aufgrund der Tatsache, dass die Regelaltersgrenze noch im Steigen begriffen ist und deswegen erstmals mehr Ältere in höherem Alter noch vor der Rente erwerbstätig sind. Um das Potenzial an älteren Erwerbstätigen, das es nach wie vor gibt, zu heben, brauchen wir ein Bündel von Maßnahmen. Davon wurden heute einige angesprochen. Die Aktivrente könnte ein Baustein sein. Sicher ist aber auch, dass die Aktivrente Geld kostet, das für andere Maßnahmen dann weniger zur Verfügung steht. Ich denke an Prävention in der Arbeitswelt bzw. an die Schaffung gesundheitsgerechter Arbeitsbedingungen. Wenn die Aktivrente so umgesetzt wird, wie sie jetzt geplant ist, wird dafür weniger Geld zur Verfügung stehen.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU/CSU fragt nun Herr Hein.

Abg. **Heiko Hain** (CDU/CSU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Frau



Prof. Dr. Bucher-Koenen. Lassen Sie uns doch zum Abschluss einen kleinen Ausblick wagen. Wo sehen Sie das Potenzial der Aktivrente in Bezug auf die langfristige Arbeitsmarktentwicklung und die Veränderung gesellschaftlicher Normen?

Sve **Prof. Dr. Tabea Bucher-Koenen** (Universität Mannheim): Das ist tatsächlich der Punkt, an dem ich eine Signalwirkung für möglich halte: Dass es wichtig ist, lange am Arbeitsmarkt beteiligt zu sein. Prof. Weber hat auch schon in seinen Ausführungen am Anfang auf die Studien verwiesen, die eine große Signalwirkung von sogenannten Peak-Altern zeigen, also bestimmten salienten Renteneintrittsaltern, zu denen Menschen standardmäßig den Arbeitsmarkt verlassen. Dazu gibt es auch eine empirische Evidenz. Von diesen salienten Altern wegzukommen und Signale zu senden indem man sagt: „Es ist wichtig, lange erwerbstätig zu sein und sein Potenzial und seine Fähigkeiten weiter zur Verfügung zu stellen“, ist ein ganz wichtiger Punkt – im Zusammenhang mit der Aktiv-Rente, aber eben auch im Zusammenhang mit anderen möglichen Maßnahmen, die dazu führen können, möglichst viele ältere Erwerbstätige im Arbeitsmarkt zu halten.

Abg. **Heiko Hain** (CDU/CSU): Ich denke, wenn wir alle mitnehmen, dass die Aktiv-Rente eine Signalwirkung hat, dann hat die öffentliche Anhörung ihren Zweck schon erfüllt. Ich habe keine weiteren Fragen.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews**: Wir haben nur noch eine Fragestellerin, Frau Heiligenstadt für die Fraktion der SPD.

Abg. **Frauke Heiligenstadt** (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte zunächst eine Frage an Herrn Schäfer vom DGB stellen und den Blick über Deutschland hinaus weiten auf den europäischen bzw. internationalen Vergleich. Was können wir möglicherweise von anderen Ländern lernen, wie zum Beispiel den skandinavischen Staaten, wenn es um die Integration älterer Menschen in den Arbeitsmarkt geht? Welche Maßnahmen ließen sich mit dem Aktivrentengesetz verbinden oder adressieren? Sofern Herr Schäfer noch ein bisschen Zeit übriglässt, würde ich die Frage auch an Herrn Weber stellen, wenn er dazu Erkenntnisse hat.

Sv. **Ingo Schäfer** (Deutscher Gewerkschaftsbund): Vielen Dank. Es ist vorhin schon gesagt worden: Deutschland ist bis zur Regelaltersgrenze

international bei der Beschäftigungsquote vor allem der Männer hervorragend. Bei den Frauen findet bis ins Alter viel Beschäftigung in Teilzeit statt. Es gibt ein großes Potenzial, wo wir mit Blick auf die skandinavischen Länder sehen können, dass eine bessere innerfamiliäre Arbeitsteilung und ein integrativer geschlechtsspezifischer Arbeitsmarkt Vorteile bietet, wenn wir es schaffen, dass die Frauenerwerbstätigkeit weniger in Teilzeit- und mehr in Vollzeitarbeit stattfindet.

Nach der Regelaltersgrenze gilt: Im internationalen Vergleich sind die Quoten überall sehr niedrig. Es gibt das Spezifikum in Deutschland, dass das Arbeitsverhältnis an der Regelaltersgrenze üblicherweise endet. Dazu kommt die Tatsache, dass die Neigung, Menschen nach der Regelaltersgrenze mehr als geringfügig zu beschäftigen, von den Arbeitgebern oft nur sehr selektiv für ausgewählte Personen besteht. Ich mache Rentenberatung; sehr viele Beschäftigte kriegen vom Arbeitgeber schlicht mitgeteilt, dass kein Interesse an einer Weiterbeschäftigung besteht. Das ist nicht selten, sondern das ist die Regel. Es sind ausgewählte Personen, die vom Arbeitgeber erwünscht sind und ein Angebot bekommen.

Man muss überlegen, wie man dafür sorgt, dass diejenigen, die wollen, aber aufgrund arbeitgeberseitigen Desinteresses nicht dürfen, eine Beschäftigungsmöglichkeit erhalten. International gibt es hier wenige Vorbilder, außer dass man die Regelaltersgrenze ändert, was dann aber arbeitsrechtliche Fragen aufwirft, wenn man sie abschaffen sollte, weil man dann über unbefristete Arbeitsverhältnisse redet. Das ist ein dickes Brett, bei dem man aufpassen muss, dass man nicht plötzlich über sachgrundlose Befristungen redet.

Das ist für uns der wesentliche Punkt, dieses Potenzial zu heben. Wichtig bleibt, wie man auch an vielen Ländern mit hohen Erwerbsquoten sieht, eine ausreichende Versorgung im Alter. Es kann sozialpolitisch nicht gewünscht sein, dass wir Menschen faktisch durch Geld zwingen, immer länger am Band zu stehen.

Sv. **Prof. Dr. Enzo Weber** (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung): Ganz kurz drei Punkte aus internationaler Perspektive. In anderen Ländern ist ab Mitte 60 die Erwerbsquote deutlich höher als in Deutschland. Vor Mitte 60 ist sie normalerweise in Deutschland höher. Das heißt, hier sollte man die



Perspektive ausweiten. Ist es möglich, nach Mitte 60 mehr Leute in Jobs zu halten, wenn doch vorher die Erwerbsquote im internationalen Vergleich hoch war? Das ist eine Perspektive, die auch in Deutschland jenseits der häufigen Diskussion über die Regelarbeitsgrenze einen anderen Horizont eröffnen kann.

Zweitens: Wir sind mittlerweile bei der Beschäftigung von Älteren besser als früher – viel besser. Im Jahr 2000 waren von den 60 bis 64-Jährigen noch 10 Prozent in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Heute sind es 50 Prozent. Es ist deutlich etwas passiert. Wenn Ältere aber arbeitslos sind, dann sind wir immer noch nicht gut geworden. Dann sind die Chancen weiterhin deutlich niedriger als bei Jüngeren. Wenn man sagt: „Die Beschäftigung von Älteren ist unser größtes Potenzial“, dann kann man hier ein Signal senden. Ein arbeitsloser 55-Jähriger gehört nicht aussortiert. Bei ihm sind noch mehr als 10 Jahre drin. Dafür kann man die Diskussion nutzen.

Wenn wir schließlich auf die geringfügige Beschäftigung schauen, dann sind wir in Europa so ziemlich die einzigen, die ein solches Konstrukt haben: „Arbeite möglichst wenig, dann bist du maximal begünstigt!“ Wenn man jetzt sagt: „Bei einer wesentlichen Gruppe der Minijobber, nämlich den Rentnerinnen und Rentnern, entfällt der Grund für Minijobs.“ Dann kommt man vielleicht auch bei der Problematik der Minijobs weiter.

Geschäftsführender Vorsitzender **Michael Thews:** Vielen Dank. Wir sind jetzt am Ende der Rednerliste. Deswegen komme ich zum Schluss. Ich danke allen, die heute hier Fragen gestellt haben. Insbesondere natürlich vielen Dank an unsere Sachverständigen, die uns viele Einblicke gegeben haben. Wir haben viel erfahren über die Kosten und über die Rechtssicherheit der geplanten Aktivrente. Aber Sie haben uns auch Einblicke gegeben in die Zukunft der Altersversorgung in Deutschland und in die Situation der Arbeitenden in Deutschland. Ich glaube, das war wichtig für viele angesichts der doch teilweise recht aufgeheizten Diskussion über die Rente. Es werden spannende Zeiten kommen, und es wird noch viele Diskussionen geben. An dieser Stelle vielen Dank für den Input und auch für die hohe Disziplin. Das macht es immer leicht, wenn man eine Sitzung leiten muss. Danke noch einmal dafür. Ich schließe die Sitzung und bedanke mich für die Teilnahme.

Schluss der Sitzung: 17:30 Uhr

Michael Thews, MdB

**Geschäftsführender Vorsitzender**



## Verzeichnis der abgegebenen Stellungnahmen

[Stellungnahme von der Bundessteuerberaterkammer](#)

[Stellungnahme des Bundesverbandes Lohnsteuerhilfevereine e. V.](#)

[Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes](#)

[Stellungnahme der Deutschen Industrie- und Handelskammer \(DIHK\)](#)

[Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Martin Brussig](#)

[Stellungnahme von Frau Prof. Dr. Tabea Bucher-Koenen](#)

[Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Simon Kempny](#)

[Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Enzo Weber](#)